

1502933-25.2019.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 06/08/2022

... sentido de que o réu praticou o delito de tráfico.

Sendo certa a condenação por tráfico, passo a dosimetria da pena em que além da circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), deve ser observado o art. 42 da Lei 11343/06, dispondo que, na fixação da pena, o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Na hipótese dos autos, de rigor o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502933-25.2019.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502933-25.2019.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2355382/2019 - 01º D.P. CAJAMAR, 8957303 - 01º D.P. CAJAMAR, 1295/19/430 - 01º D.P. CAJAMAR, 2355382 - 01º D.P. CAJAMAR, 1295/19/430 - 01º D.P. CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO PEREIRA ANTONIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

Vistos.

LEONARDO PEREIRA ANTÔNIO foi denunciado pelo ministério público por infração ao artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 09 de dezembro de 2019, trazia consigo e guardava a droga descrita na denúncia, nas imediações do estabelecimento de ensino "Joaquim Marques da Silva Sobrinho Tenente".

Denúncia recebida em 20 de março de 2020 (às fls. 63/64).

O réu foi citado (à fl. 87), e apresentou resposta à acusação (às fls. 91/96).

Em audiência de instrução, a testemunha foi ouvida (mídia à fl. 117).

O réu foi interrogado.

Em memoriais, o ministério público requer a procedência da ação penal.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal pública é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo B.O n° 1295/2019 (à fl. 5/7); auto de exibição e apreensão, (à fl. 09); laudo de constatação de exame químico toxicológico do IC, (às fls. 60/62).

A droga foi apreendida e examinada; não há que se discutir, portanto, a materialidade.

A quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida e a forma de acondicionamento da droga, além da VARIEDADE, somadas às circunstâncias em que se deu a apreensão, evidenciam ser de rigor a procedência da ação penal por tráfico, nos termos da denúncia.

A autoria por sua vez restou igualmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, (à fl. 1) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Em juízo, depois de cientificado da garantia constitucional ao silêncio, o réu confessou a prática do delito, o qual encontra amparo no contexto probatório.

Quanto à confissão judicial do réu, tem-se entendido que: "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. Editora Atlas S/A - São Paulo. 2.000. pág. 469) (grifei).

Ademais, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: Não se exige que a autoria do crime seja desconhecida, nem que o réu demonstre arrependimento pelo cometimento do delito, para a incidência da atenuante da confissão espontânea. (HC n.º 19.076/MG, rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 08/04/2002, p. 0249) (grifei).

Investiga-se apenas para caracterização se a confissão foi feita sem erro ou coação.

Portanto, a prova dos autos foi uníssona no sentido de que o réu praticou o delito de tráfico.

Sendo certa a condenação por tráfico, passo a dosimetria da pena em que além da circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), deve ser observado o art. 42 da Lei 11343/06, dispondo que, na fixação da pena, o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Na hipótese dos autos, de rigor o aumento da pena base, em razão da diversidade de droga apreendida, ou seja, "crack".

Neste sentido (grifei): "Significa que a natureza e a quantidade do entorpecente devem obrigatoriamente pesar na dosagem da pena base" (Apelação n° 0003796-

42.2009.8.26.030

6, da Comarca de José Bonifácio, 11 Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 16 de março de 2011).

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, EM INÚMEROS JULGAMENTOS REFERENTES A SENTENÇAS PROFERIDAS POR ESTE MAGISTRADO, ADOTOU O MESMO ENTENDIMENTO:

"Na primeira fase, atento aos critérios do art. 59, do Código Penal, bem como ao art. 42, da Lei de Drogas, o ilustre Magistrado fixou a pena-base em um sexto acima do mínimo, dada a natureza da droga, ou seja, 05 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias multa, no mínimo legal" (Apelação n° 0001903-

42.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Na hipótese dos autos, de rigor o aumento da pena base em 1/6, em razão do alto grau de nocividade da droga apreendida, ou seja, "crack".

"A pena-base foi fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, diante da natureza e da quantidade de porções de drogas apreendidas, com realce às porções de "crack", substância de conhecido e elevado poder viciante" (Apelação n° 0000529-88.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 4ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

"A pena-base foi exasperada em 1/6, tendo em vista o alto grau de nocividade da droga apreendida, "crack", fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, pois a natureza e a quantidade da substância entorpecente, circunstâncias essa que, a teor do art. 42 da Lei n. 11.343/06, preponderam sobre a análise do art. 59, "caput", do Código Penal,

justificam o exasperamento da sua pena-base".

(Apelação nº 0003519-86.2012.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 1ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Por tais motivos, considerando-se a potencialidade nociva e quantidade da droga apreendida, além dos maus antecedentes, fixo a pena inicial, com acréscimo de 1/3 em 6 anos e 8 meses de reclusão e 667 dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária.

No entanto, na segunda fase, em razão da confissão espontânea a pena diminui 1/6, tornando-se em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 555 dias-multa.

Na terceira fase, caracterizada a incidência da agravante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), haja vista que no depoimento da policial V. E. dos S., confirmou em suas palavras que o acusado: "estava aproximadamente uns 100m (metros) de um colégio", tornando-se a pena definitiva em 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão e ao pagamento de 647 dias-multa.

A minguia de outras circunstâncias, torno a pena definitiva.

É indubitável que, devido ao acusado já ter envolvimento anterior com tráfico de drogas (processo nº 1501349-83.2020.8.26.0544), constatar-se ser traficante que atuava de forma habitual, dedicando-se, portanto, à atividade criminosa obsta, assim, a possibilidade de reconhecimento da minorante prevista no parágrafo 4º.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LEONARDO PEREIRA ANTÔNIO, à pena de 6 anos 5 meses e 23 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO e ao pagamento de 647 dias-multa, na forma especificada, por ter praticado a conduta descrita no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 Lei de Drogas,

O regime inicial é o fechado, em razão de condenação anterior pelo mesmo crime.

Considerando que não descumpriu, por ora, os requisitos impostos para a liberdade provisória, poderá recorrer em liberdade.

Arbitro honorários ao defensor indicado pelo convênio DPE/OAB-SP (à fl. 89), no patamar de 100% previsto na tabela, expedindo-se certidão em valor compatível com a fase processual.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido, eis que, não comprovada a origem lícita.

P.R.I.C

Cajamar, 09 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA